Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần có các điều kiện theo quy định tại Điều 13 Nghị Định 139 hướng dẫn thi hành LDN. Theo đó, ngoài các điều kiện khác, cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% cổ phần phổ thông của công ty cổ phần có thể làm tổng giám đốc.

Câu 3 (1 đ): Theo bạn ông Long có thể mang số cổ phiếu của ông tại công ty Thăng Long góp vốn vào công ty TNHH Bình Minh trong khi chưa hết nhiệm kỳ là ủy viên HĐQT nhiệm kỳ thứ nhất của công ty Thăng Long được không ? Tại sao ?

Được. Nếu điều lệ công ty không qui định vấn đề này.

Câu 4 (1 đ): Theo bạn nếu được mang toàn bộ cổ phiếu của mình tại công ty Thăng Long để góp vốn thành lập công ty TNHH Bình Minh thì ông Long có thể vẫn giữ nguyên tên mình là chủ sở hữu cổ phiếu không ? Tại sao ?

Trước tiên phải theo quy định tại Điều lệ của công ty. Nếu Điều lệ không quy định thì:

Muốn góp vốn bằng tài sản cổ phiếu (chỉ với các loại cổ phiếu được chuyển nhượng theo Điểm d Khoản 1 Điều 77) , các thành viên công ty phải tiến hành định giá tài sản theo quy định tại Điều 30 LDN, sau đó tiến hành chuyển quyền sở hữu sang công ty theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 29 LDN.

Thủ tục làm Hợp đồng chuyển nhượng từ cá nhân sang công ty với lý do góp vốn, phải có sự xác nhận của HDQT công ty.

Vì vậy, ông Long không thể giữ nguyên tên mình là chủ sở hữu cổ phiếu.

Câu 5 (1 đ): Bạn hãy trình bày cho ông Long biết thủ tục thành lập công ty TNHH Bình Minh theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Biên bản HĐ thành lập công ty.
- Điều lệ công ty.
- Danh sách góp vốn.
- Thông báo thành lập công ty TNHH.
- HĐ thuê nhà nếu có.

Câu 6 (1 đ): Bạn hãy cho biết hợp đồng mua bán nêu trên được điều chỉnh bằng văn bản pháp luật nào ?

- Luật Doanh nghiệp vì đây là HĐ trong hoạt động thương mại giữa các thương nhân nhằm mục đích sinh lời, là luật riêng điều chỉnh quan hệ hợp đồng Thương mại.
- Bộ Luật Dân sự 2005 là nguồn luật chung điều chỉnh quan hệ hợp đồng, nếu luật Thương mại không có điều khoản điều chỉnh quan hệ hợp đồng.

Câu 7 (1 đ): Theo bạn, giám đốc công ty Thăng Long cần lưu ý những vấn đề gì trước khi mua lại toàn bộ phần vốn góp của các thành viên công ty Sao Sáng.

- Nợ của công ty Sao Sáng.
- Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.
- Lương, bảo hiểm xã hội của nhân viên.

Câu 8 (1.5đ): Bạn hãy giúp công ty Thăng Long soạn thảo những điều khoản cơ bản của hợp đồng mua lại phần vốn góp nêu trên.

- Chủ thể mua và bán phần vốn góp.
- Điều khoản về giá mua
- Phương thức, địa điểm, thời gian thanh toán
- …